

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/250

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – הקלת התנאים במתן הלוואה לרכישת דירה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 2א9. 1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981,¹ אחרי סעיף 1א9 יבוא:

2א9. (א) תאגיד בנקאי לא יאשר ולא יבצע הלוואה
לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים
דירה יחידה, בשיעור מימון כהגדרתו לפי פקודת
הבנקאות,² העולה על 90%.

(ב) בסעיף זה –

"דירה יחידה" – דירת מגורים שהיא דירתו
היחידה של יחיד בישראל ובאזור, כהגדרתו
בסעיף 16א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישת), התשכ"ג–1963,³ לעניין הגדרה זו
יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש
ליחיד, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה
למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב
בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת
מגורים שחלקו של היחיד בה הוא פחות
מ-25%, וכל עוד אין בבעלותו של יחיד ולא
הייתה בבעלותו דירה ב-20 השנים שקדמו
להגשת הבקשה להלוואה לדיור;

"הלוואה לדיור" – כהגדרתה בסעיף 69ב.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.
² ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.
³ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

דברי הסבר

מזה יותר מעשור מחירי הדיור נמצאים בעליה חדה. נטל הרגולציה העצום ואי-הכדאיות הכלכלית של עיריות להקמת מבני מגורים חדשים יצרו מצב שבו קצב גידול האוכלוסייה עקף למעשה את קצב בניית מבני המגורים בארץ. תכניות גדולות שמטרתן לפתור את הבעיות השורשיות הללו נמצאות כרגע בשלבי תכנון מתקדמים, וחלקן אף בשלבי מימוש ראשוניים, אך אין ביכולתן להביא לשינוי של ממש במחירי הדיור בטווח הזמן הקרוב.

בינתיים מחירי הדיור ממשיכים לעלות וחלום הדירה חומק מבין ידיהם של מאות אלפי זוגות צעירים. לכן, במקביל לפתרונות המקיפים והשורשיים יש לנקוט בצעדים נוספים תוך קידום הכלכלה החופשית. אחת הדרכים הליברליות-חירותיות להקלה על הזוגות הצעירים רכישת דירה ראשונה היא בהסרת הגבלות על שיקול הדעת של הבנקים בכל הנוגע להון העצמי הנדרש מהלווה כתנאי להעמדת הלוואה מסוג משכנתא, כך יוכלו יותר זוגות צעירים לרכוש דירה והלכה למעשה להקים בית בישראל.

לפיכך מוצע לאפשר לבנקים שיקול דעת רחב יותר במתן הלוואה לצורך רכישת דירה ראשונה או רכישת דירה למי שלא הייתה בבעלותו דירה ב-20 השנים האחרונות. במקרים אלו יותר לבנקים לתת משכנתא בכפוף להון עצמי של החל מ-10% משווי הדירה, להבדיל מהמצב הקיים כיום בחוק בו בנק לא רשאי לתת הלוואה מסוג זה אם אין ברשות הלווה הון עצמי של 25% לפחות משווי הדירה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/3292/24).

הצעת החוק זהה לפ/3292/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)